

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4707/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายบุญส่ง กุฎิสุข กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 83, มาตรา 290, มาตรา 295, มาตรา 288

การที่จำเลยที่ 2 จับแก้อี้เหล็กกลมไม่มีพริกแล้วกระแทกปลายขาแก้อี้ซึ่งเป็นเหล็กกลวงไม่มียางหุ้มไปที่ศีรษะอันเป็นอวัยวะส่วนสำคัญของผู้ตายโดยแรง ทำให้กะโหลกศีรษะใต้บาดแผลยุบขนาด 3 + 2.5 ซม. นั้น จำเลยที่ 2 ย่อมเล็งเห็นผลแห่งการกระทำของตนได้ว่าจะเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้จำเลยที่ 2 จึงมีความผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยเจตนา

แม้จำเลยที่ 1 จะมีเจตนาร่วมกับจำเลยที่ 2 และพวกกรุมทำร้ายผู้ตายมาแต่ต้น แต่จำเลยที่ 1 กับพวกตามจำเลยที่ 2 ออกไปทำร้ายผู้ตายโดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน และไม่มีอาวุธติดตัวแต่อย่างใด และการทำร้ายของจำเลยที่ 1 ก็เพียงชกต่อยผู้ตายโดยจำเลยที่ 1 ไม่เคยมีสาเหตุกับผู้ตายด้วย จำเลยที่ 1 คงมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายเท่านั้น ยังไม่ถึงกับเป็นความผิดฐานร่วมกับผู้อื่นฆ่าผู้ตาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกันใช้มือ เท้า และแก้อี้เหล็กเป็นอาวุธ ชก ต่อย เตะ และตี นายบั๊กกิม หลายที่โดยเจตนาฆ่าเป็นเหตุให้นายบั๊กกิม

ถึงแก่ความตายและจำเลยที่ ๒ ได้ใช้แก้อีเหล็กเป็นอาวุธตีนายเจริญ เป็นเหตุให้นายเจริญได้รับอันตรายแก่กาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๒๙๕, ๘๓, ๙๑

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๓ ลงโทษจำคุกคนละตลอดชีวิตข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๐, ๘๓ ให้จำคุก ๗ ปี จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ให้จำคุก ๒๐ ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยทั้งสองต่างฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเมื่อจำเลยทั้งสองกับพวกไล่ทำร้ายผู้ตายเข้าไปในร้านนางเซตต์จำเลยที่ ๑ กับพวกได้รุมชกต่อยผู้ตายส่วนจำเลยที่ ๒ ได้ใช้แก้อีเหล็กกลมไม่มีพนักตีทำร้ายผู้ตายหลายที่บาดแผลที่ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายคือที่กลางศีรษะมีบาดแผลฉีกขาดขนาด ๒ X ๑.๕ เซนติเมตรกะโหลกศีรษะใต้บาดแผลแตกยุบขนาด ๓ X ๒.๕ เซนติเมตรมีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองสมองส่วนขวาด้านข้างและบนฉีกขาดและประกอบกับแก้อีเหล็กกลมของกลางตัวหนึ่งที่ปลายขาของแก้อีเหล็กข้างหนึ่งเป็นเหล็กกลวงไม่มียางหุ้มมีเศษเนื้อและหนังศีรษะติดอยู่เชื่อว่าจำเลยที่ ๒ ได้จับแก้อีเหล็กกลมดังกล่าวดีในลักษณะกระแทกปลายขาแก้อีเหล็กซึ่งเป็นเหล็กกลวงไม่มียางหุ้มลงไปศีรษะผู้ตายแม้แก้อีเหล็กของกลางโดยสภาพจะไม่ใช่อาวุธก็ตามแต่การที่จำเลยที่ ๒ ได้ใช้ปลายขาแก้อีเหล็กซึ่งเป็นเหล็กกลวงตีกระแทกไปที่ศีรษะของผู้ตายอันเป็นอวัยวะส่วนสำคัญของร่างกายจนกลางศีรษะผู้ตายฉีกขาด

กะโหลกใต้บาดแผลดังกล่าวยุบขนาด ๓ X ๒.๕ เซนติเมตรแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ ๒ ได้ตีกระแทกโดยแรงซึ่งจำเลยที่ ๒ ย่อมจะเล็งเห็นผลแห่งการกระทำของตนได้ว่าจะเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายจำเลยที่ ๒ จึงต้องมีความผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยเจตนาส่วนจำเลยที่ ๑ ซึ่งมีเจตนาร่วมกับจำเลยที่ ๒ และพวกทำร้ายผู้ตายมาแต่ต้น แม้จำเลยที่ ๑ จะเพียงชกต่อยผู้ตายก็ตามแต่เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายเนื่องจากการรวมทำร้ายของพวกจำเลยจำเลยที่ ๑ ก็ต้องมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายด้วยและเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองกับพวกไล่ชกต่อยผู้ตายผู้ตายวิ่งหนีจำเลยทั้งสองกับพวกก็ตามเข้าไปทำร้ายผู้ตายถึงในร้านนางเซตต์ ดังนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องสมควรใจเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ดังที่จำเลยที่ ๒ อ้าง

ที่โจทก์ฎีกาว่าการกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นความผิดฐานร่วมกับพวกฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา นั้นพยานหลักฐานของโจทก์ได้ความแต่เพียงว่าจำเลยที่ ๑ กับพวกตามจำเลยที่ ๒ ออกไปไล่ทำร้ายผู้ตายโดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนและไม่มีอาวุธติดตัวแต่อย่างใดการทำร้ายของจำเลยที่ ๑ ก็เพียงแต่ชกต่อยผู้ตายทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ เคยมีสาเหตุกับผู้ตายด้วยพฤติการณ์จึงยังไม่พอฟังว่าจำเลยที่ ๑ มีเจตนาฆ่าผู้ตาย

พิพากษายืน.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ)

ศาลอาญา - นายอุระ หวังอ้อมกลาง

ศาลอุทธรณ์ - นายเพ็ง เพ็งนิตี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ